

1502467-68.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... da marca Mavic Mini 2, produto de furto ocorrido em data anterior (BO nº IF2119/22), pertencente à vítima P.J.S.D.S. (fls. 4) e avaliado em R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais - fls. 49).

Realizada a audiência de custódia, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Recebida a denúncia (p. 59), o réu foi citado e ofertou resposta à acusação.

Designada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502467-68.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502467-68.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292043/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 28268597 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2292043 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2292043 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT FERNANDES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

ROBERT FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo art. 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 16h25min, na Rua Rio Formoso, nº 222, Bairro Ipiranga, nesta cidade, ocultava, após ter adquirido recebido em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) drone da marca Mavic Mini 2, produto de furto ocorrido em data anterior (BO nº IF2119/22), pertencente à vítima P.J.S.D.S. (fls. 4) e avaliado em R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais - fls. 49). Realizada a audiência de custódia, o acusado teve a prisão em flagrante convertida

em preventiva.

Recebida a denúncia (p. 59), o réu foi citado e ofertou resposta à acusação. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência do pedido, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento.

Procede o presente pedido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima informou que teve seu drone furtado do interior de seu veículo. Elaborou boletim de ocorrência eletrônico e passou a diligenciar para encontrá-lo. Através de um anúncio no Facebook, descobriu um drone de igual modelo à venda. Ao visualizar a fotografia, suspeitou que fosse o seu, pois a bolsa de armazenamento era a mesma que havia comprado para carregá-lo. Além disso, havia uma peculiaridade no zíper. Assim, efetuou contato com o vendedor e marcou um local para efetivar a negociação. No caminho, encontrou com policiais militares, os quais fizeram a abordagem do acusado, que estava, de fato, na posse do aparelho, conforme o número de série. Segundo a vítima, o valor oferecido como de venda pelo acusado era de dois mil reais, enquanto o valor de mercado era superior a quatro mil.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

No mesmo sentido, os policiais militares inquiridos esclareceram que a vítima acionou a guarnição, relatando os fatos. No local avençado, o acusado foi abordado pelos policiais, oportunidade em que se verificou que se tratava do aparelho furtado, sobretudo pelo número de série. Além disso, a vítima reconheceu o aparelho e a bolsa.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM

DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Para além das declarações da vítima e dos depoimentos policiais, o acusado, quando interrogado em juízo, confessou a prática do delito. Esclarece que comprou o aparelho ciente de que se tratava de produto ilícito pelo valor de setecentos reais.

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações das vítimas, assim como dos depoimentos policiais, formando um conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Ensina Rogério Sanches Cunha que o "objeto material da receptação é produto de crime anterior (mesmo que modificado ou alterado). Para que se configure a receptação (própria ou imprópria), é imprescindível a existência de delito precedente, figurando como objeto material a coisa produto de crime, não necessariamente contra o patrimônio" (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para concursos: CP. Salvador: 11 ed., rev., atual. e ampl. JusPodivm, 2018, pp. 593). Em relação à origem ilícita do bem, nenhuma dúvida há, eis que a vítima assim atestou.

Nesse quadro, o fato de o réu ter adquirido o aparelho sem nenhuma documentação de um sujeito não identificado e de estar na sua posse é suficiente para demonstrar o crime de receptação que lhe é imputado.

Soma-se, ainda, que, se as circunstâncias concretas que envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria à mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do agente.

Ademais, vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminoso da "res" apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. O artigo 156 do Código de Processo Penal impõe ao réu o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria, sob pena de assumir o risco de corroborar com a imputação aferida na denúncia.

Conforme ensina a doutrina, "com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação." (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p.525)

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar a boa-fé ou qualquer excludente alegada em favor do réu, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova

admitidos em direito, sob pena de não ficar comprovado que o réu não tinha conhecimento do fato.

Dessa maneira, caso não demonstre por meio de outros elementos que não tinha conhecimento da ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, transmuda-se a presunção em certeza e fica autorizada a condenação.

Portanto, ante a ausência de tais provas, a condenação é de rigor.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ, HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019). (grifos nossos)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssomos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (STJ, HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). (grifos nossos)

Do mesmo modo, merece destaque:

RECEPÇÃO DOLOSA - Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa dos réus isoladas - Desclassificação para a modalidade culposa. Descabimento - Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases nos mínimos - Reincidência. Penas duplicadas. Alteração para o coeficiente de 1/6. Proporcional - Regime inicial semiaberto. Súmula nº 269 do STJ - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) - Apelo provido em parte para reduzir as penas e alterar o regime prisional para o semiaberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1527700-08.2019.8.26.0228, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/02/2021, Data de publicação: 17/02/2021). (grifos nossos).

Receptação - artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa - Pedido de absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que estes tenham sido mentiras ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminoso do bem, como no presente caso. Pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Concedido benefício da substituição. Mantido regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP,

Apelação Criminal nº 0000942-14.2017.8.26.0559, Relator Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/02/2021, Data de publicação: 11/02/2021).

“Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJDF, Acórdão 1229481, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020).

Ora, no caso em questão, o réu não logrou êxito em demonstrar a sua boa-fé, pois sequer comprovou a efetiva compra do bem e, em última instância, o seu desconhecimento sobre a sua origem ilícita. Ao revés, admitiu a ciência a respeito da ilicitude do bem. Portanto, estando evidente o dolo do agente, descabida a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (pp. 31/36), assim como a atenuante da confissão espontânea. Assim, por entender a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena como acima fixada.

A despeito de se tratar de agente reincidente, entendo ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, visto que a reincidência do acusado não se opera pela prática do mesmo crime, nos termos do artigo 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena imposta, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial semiaberto, conforme inteligência do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em caso de conversão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ROBERT FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais, em regime inicial semiaberto, no caso de conversão, além do pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, dada sua condição financeira desfavorável, com os reajustes legais.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Cumpra-se na modalidade URGENTE-PLANTÃO.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a

100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de pág. 82).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA